m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0013281.27-05-2019

ArcelorMittal

27/5/2019

Prot. DIR 297/19

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia)
DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

E p.c.

Spett.le
Comune di Taranto
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)
Taranto
suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **Permesso di Costruire Prot. n. 26461 del 14/02/2014 - Copertura Parchi AGL Nord e Sud – Parco OMO – Richiesta di attestazione della avvenuta proroga dei termini di conclusione dei lavori di cui al permesso a costruire prot. 98064**

Facciamo riferimento alla lettera prot. DIR 110/19 del 27 febbraio 2019 (**Allegato 1**), per mezzo della quale la scrivente Società ha chiesto al SUAP del Comune di Taranto di prendere atto **della avvenuta proroga sino alla data del 1° maggio 2022** dei termini di conclusione dei lavori (di cui al permesso a costruire prot. 98064, rilasciato in data 14 febbraio 2014) per la realizzazione della copertura del Parco AGL Sud, del Parco AGL Nord e del Parco OMO, il tutto alla luce dell'art. 1 comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 e dell'art. 3 del DPCM 29 settembre 2017, secondo cui il DPCM del 2017 definisce, tra gli altri, tempistiche certe di realizzazione degli interventi e autorizza, anche a fini edilizi, i lavori.

Con nota inviata a mezzo PEC in data 13 marzo 2019 (**Allegato 2**), il SUAP del Comune di Taranto ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*di fornire chiarimenti in merito al DPCM 2017, ovvero se quanto disposto dall'art. 3 dello stesso Decreto, nonché dal comma 8.1. dell'art. 1 del DL 191 del 4 dicembre 2015 abbia di fatto prorogato i termini previsti ai fini della realizzazione dei suddetti parchi, rispetto al permesso a costruire […]* ***per un periodo di ulteriori due anni, con scadenza al 22. 06.2019***".

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

ArcelorMittal

Tanto premesso, al fine di evitare che il dettato normativo possa essere oggetto di interpretazioni divergenti, si chiede a Codesta Spettabile Direzione di voler confermare che in forza dell'art. 1 comma 8.1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 e dell'art. 3 del DPCM 29 settembre 2017, la prescrizione n. 4 - UA7 del DPCM 14/03/2014, come modificata dall''Allegato I del DPCM 2017 - che prevede che le attività di cantiere relative al Parco OMO e ai Parchi AGL Nord e Sud siano completate entro 42 mesi decorrenti dal 1^ novembre 2018 (data in cui ArcelorMittal Italia S.p.A., è subentrata nella gestione del sito come affittuario essendo stata a tal fine individuata da AM InvestCo Italy S.r.l.) **e dunque entro il 1° maggio 2022** – debba intendersi assorbente e prevalente, anche ai fini edilizi, rispetto al permesso a costruire prot. 98064, rilasciato in data 14 febbraio 2014.

Per completezza espositiva, vale la pena rappresentare che, in conformità alla sopra richiamata prescrizione n. 4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (modificata dall'Allegato I del DPCM 2017), le attività di cantiere relative al Parco AGL Sud sono state debitamente avviate entro la prescritta data del 30 settembre 2018.

Con i migliori saluti.

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Il Direttore Ambiente
Ing. Alessandro Labile

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 892 del 15/05/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: A09/DEL/2019/00015

OGGETTO: Valutazione dell'Impatto Sanitario dello stabilimento siderurgico di Taranto – ex ILVA SpA in A.S.. Approvazione del Protocollo d'intesa tra Organizzazione Mondiale della Sanità e Regione Puglia e variazione di bilancio.

L'anno 2019 addì 15 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Leonardo di Gioia
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Giovanni Giannini
Assessore	Cosimo Borraccino	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Avv. Silvia Piemonte

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e confermata dal Direttore di quest'ultimo Barbara Valenzano, rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Valutazione di Impatto sulla salute o di Impatto Sanitario (d'ora in avanti per brevità VIS) può essere definita come una combinazione di procedure, metodi e strumenti che consentono di valutare i potenziali e, talvolta, non intenzionali, effetti di una politica, piano, programma o progetto sulla salute di una popolazione e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione esposta, individuando le azioni appropriate per la loro gestione. La VIS si colloca a fianco della VIA in una ottica prospettica con l'obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti di un'opera su un dato territorio: è dunque uno strumento di supporto ai processi decisionali ed interviene prima che questi ultimi siano realizzati. Essa si avvale di conoscenze e tecniche rinvenienti dall'epidemiologia, dalla sociologia, dalla sanità pubblica, basandosi su un approccio intersettoriale e multidisciplinare: lo scopo e la *ratio* sottese sono pertanto l'accertamento a priori della compatibilità di tali scelte con la salute dei cittadini, discendenti dalla realizzazione di un nuovo progetto o dalle scelte programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari. In sintesi essa ha lo scopo di valutare i possibili impatti sia positivi che negativi ed i benefici diretti ed indiretti sulla salute, nel breve e nel lungo periodo: pertanto deve considerare e contemplare diverse proposte alternative che accrescano i benefici per la salute, propongano azioni di mitigazione dei potenziali effetti negativi, riducano i costi sanitari, ponendo attenzione ad altri elementi incidenti su diseguaglianze e disequità;
- i primi riferimenti in Europa inerenti alla istituzionalizzazione della VIS sono riconducibili alla normativa relativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale (d'ora in avanti per brevità VIA) e, in particolare, nella Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 relativa alla Valutazione d'Impatto di determinati progetti pubblici e privati: si legge infatti nella prefata Direttiva che tale valutazione deve individuare, descrivere e valutare la molteplicità dei fattori che costituiscono l'ambiente, presi singolarmente ed in interazione fra loro: il primo ad essere citato è l'uomo;
- il percorso di elaborazione della VIS è proseguito in Europa nei primi anni novanta, incentrato sul concetto a mente del quale le proposte politiche non debbano generare impatti avversi sulla salute o ostacoli alla sua promozione: le basi della VIS sono state rafforzate con l'articolo 129 del Trattato di Maastricht del 1992 secondo il quale *"La Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario sostenendone l'azione"*. Ed ancora il successivo art. 130 dispone che *"La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - protezione della salute umana"*;
- l'evoluzione di tale normativa è ancora rappresentata dall'art. n. 152 del Trattato di Amsterdam del 1997 il quale stabilisce che *"Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana"* nonché che *"L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si*

indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana";

- la successiva Direttiva n. 97/11/CEE del 1997, di modifica della Direttiva n. 85/337/CEE, dispone che "Gli *Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto*";
- il documento di consenso elaborato nel 1999 a Gothenburg dall'*European Centre for Health Policy* attraverso una consultazione di esperti convocati dal Centro Europeo per la Politica Sanitaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (d'ora in avanti per brevità OMS) recita altresì che "*La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione*" (ECHPWHO, 1999);
- con la Direttiva n. 2003/35/CE del 2003 recante la "*Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia*", il Parlamento Europeo ha ribadito che "*la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana";*
- il Protocollo di Kiev del 2003 ha riconosciuto l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nella adozione di piani e programmi nonché nella programmazione e nella legislazione.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ordinamento giuridico italiano la Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" ha introdotto la VIS nell'ambito della VIA, e, segnatamente, al comma *b-bis)* dell'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 e smi è stata introdotta la definizione di Valutazione di Impatto Sanitario quale "*elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione*". Il legislatore ha però circoscritto tale obbligo alle sole categorie progettuali contemplate dall'Allegato II dello stesso Decreto, la cui competenza per la Valutazione di Impatto Ambientale è statale:

  - raffinerie di petrolio greggio (punto 1 All. II)
  - impianti di rigassificazione e liquefazione con almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (punto 1 All. II)
  - terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (punto 1 All. II)
  - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (punto 2 dell'Allegato II).

- nel 2017 il d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 104 recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"* (che ha significativamente innovato la Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi) ha ulteriormente codificato il concetto di VIS introducendolo espressamente nell'art. 5 comma 1 alla lettera b-bis) che così definisce la definisce: *"elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'istituto superiore della sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti ed indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione"*;
- anche il successivo art. 23 comma 2 del citato decreto è riferito alla VIS allorquando prevede che *"Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità"*: ne consegue che a mente dell'attuale normativa italiana il proponente che dovesse presentare al Ministero dell'Ambiente istanza per un progetto ricadente nel succitato campo di applicazione, alla documentazione prevista *ex lege* per l'istanza di VIA deve allegare anche un altro documento da redigere secondo le linee guida adottate dal Ministero della Salute inerente specificatamente alla valutazione del danno sanitario. E' rimasta ovviamente invariata la previsione recata e già codificata dal prefato art. 26 che fa sempre riferimento a linee guida elaborate dal Ministero della salute di concerto con l'Istituto Superiore di sanità pubblica (già approvate dall'istituto Superiore di sanità ma a tutt'oggi in via di aggiornamento);
- a livello regionale, con la L.r. Puglia n. 67/2018 rubricata *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)"*, all'art. 57 recante *"Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11"*, è stato inserito dopo l'art. 1 della l.r. n. 11/2001 e smi concernente la Valutazione di impatto ambientale, il seguente comma 2 bis):

  "La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica e ambientale finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali, relative ai progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate dalla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), siano assunte nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e di tutela:

  a) della salute umana;
  b) della conservazione delle risorse;
  c) del miglioramento della qualità della vita;
  d) *della resilienza degli ecosistemi incisi."*

Il successivo comma 2-*ter* recita: *"La Regione, nelle decisioni medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell'ambiente sarà oggetto di un miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento.";*

- anche la più recente giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in ordine alla valenza assunta dal documento inerente alla valutazione del danno sanitario: ed infatti il Consiglio di Stato (sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019), nell'annullare una precedente sentenza del TAR di Brescia (n. 1255/2017) concernente l'annullamento degli atti della serie procedimentale finalizzata al rilascio dell'AIA per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha così statuito: *"contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non può fondatamente sostenersi che gli impatti sulla salute pubblica fossero già stati considerati, illustrati e motivati nella precedente Valutazione di Impatto Ambientale del 2013, poiché una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS, avuto riguardo, per un verso, all'accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un altro verso, all'analisi dell'impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all'ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità di abitazioni e di attività imprenditoriali preesistenti".* Il principio di diritto enucleabile da tale recentissima pronuncia è dunque quello a mente del quale sebbene - in linea di principio- nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L'Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.

ATTESO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti MATTM) n. 450 del 4 agosto 2011 veniva rilasciato a favore di ILVA SpA il provvedimento recante l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con l'apposizione di una serie di specifiche prescrizioni;
- con successivo Decreto del MATTM n. 000547 del 26 ottobre 2012, in esito alla richiesta formulata dalla Regione Puglia con istanza del 5 marzo 2012, sulla scorta della relazione tecnica predisposta da Arpa Puglia relativa ai risultati del monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo Integrativo di Intesa Arpa-Regione Puglia, e, sulla scorta delle disposizioni dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e smi, veniva rilasciato all'ILVA SpA il provvedimento di riesame della precedente AIA;
- con distinti atti del MATTM sono altresì stati disposti specifici provvedimenti di riesame relativi a singole prescrizioni apposte nonché provvedimenti di aggiornamento dell'AIA conseguenti ad istanze di modifica non sostanziale presentate da Ilva SpA;
- successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 7 del D.L. 61/2013 come modificato dal successivo D.L. n. 136/2013 e dalla relativa legge di conversione n. 89 del 3 agosto 2013, approvava il *"Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria"* predisposto dal Comitato dei tre esperti, volto a prevedere azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. A mente delle norme innanzi citate l'approvazione del Piano equivale a modifica dell'AIA

limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA: in particolare il decreto di approvazione del Piano costituisce integrazione alla medesima AIA e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e smi;

- con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 venivano approvate le modifiche al Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di cui al precedente DPCM del 14 marzo 2014;
- a fine Ottobre 2018 la società ArcelorMittal Italia S.p.A. comunicava di subentrare ad ILVA S.p.A. in A.S. nell'esercizio e nella gestione del Ramo d'Azienda a far data dal 1 novembre 2018, e, pertanto, di subentrare altresì in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, salvo che nella gestione di talune aree che sono ancora di prerogativa di ILVA in A.S. (Discarica "*Cementir*", Ex cava Due Mari, Discarica Mater Gratiae N-W, Discarica area gestione IRI, Collinette 1-7-8).

CONSIDERATO CHE:

- lo stato di criticità ambientale e sanitaria determinato dallo stabilimento siderurgico di Taranto, nonché la responsabilità dello Stato Italiano nel perdurare di tale condizione, sono stati riconosciuti dalla recentissima pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emessa in data 24 gennaio 2019, in esito a due distinti ricorsi interposti da cittadini pugliesi contro lo Stato Italiano (ricorsi poi oggetto di riunione e confluiti in una unica pronuncia);
- quest'ultima, in particolare, evidenzia che, nel caso analizzato, si è perpetrata una violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che riguardano rispettivamente il "*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*" e il "*Diritto a un ricorso effettivo*". La Corte, infatti, nella declinazione dei principi generali:
  - ha ricordato che gravi danni all'ambiente possono influire sul benessere degli individui e privarli del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata (*paragrafo 157*);
  - ha evidenziato che l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non si limita ad obbligare lo Stato ad astenersi da ingerenze arbitrarie, ponendo al contrario in capo allo stesso, oltre a tali obblighi "passivi", anche obblighi "attivi" inerenti al rispetto effettivo della vita privata; in tutti i casi, sia che si guardi la questione dal punto di vista dell'obbligo dello Stato ad adottare misure ragionevoli ed adeguate a proteggere i diritti della persona (ai sensi del primo comma dell'art. 8), sia che la si guardi dal punto di vista del divieto di ingerenze arbitrarie (ai sensi del secondo comma dell'art. 8), vanno applicati principi simili, tesi a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso (*paragrafo 158*);
  - gli Stati hanno l'obbligo "attivo" nel caso di attività pericolose di mettere in campo una regolamentazione adatta alla specificità dell'attività, in particolare con riferimento al livello di rischio risultante; tale regolamentazione deve disciplinare l'autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell'attività in questione, così come imporre a tutti i soggetti interessati l'adozione di misure di ordine pratico per garantire la protezione efficace dei cittadini che possono essere esposti ai pericoli generati dall'attività in questione (*paragrafo 159*);
- alla luce dei principi generali sopra enucleati, applicandoli in concreto al caso in esame, la Corte:

- ha rilevato che, sebbene non rientri nelle proprie competenze determinare con precisione le misure che avrebbero dovuto essere assunte al fine di ridurre in maniera più efficace il livello di inquinamento, cionondimeno le spetta il compito di valutare se le autorità nazionali hanno affrontato la questione con la dovuta diligenza prendendo in considerazione l'insieme di tutti gli interessi concorrenti. A tal proposito, la Corte ricorda che spetta allo Stato dimostrare con elementi precisi e dettagliati le situazioni per le quali alcuni individui si trovano a dover sopportare pesanti carichi inquinanti in nome dell'interesse della società (*paragrafo 161*);
- ha constatato che, già a partire dagli anni '70, numerosi studi scientifici hanno riportato gli effetti nocivi delle emissioni dell'impianto ILVA di Taranto sull'ambiente e sulla salute umana e che i risultati di tali rapporti emanati da organismi statali e regionali non sono stati messi in discussione (*paragrafo 163*);
- ha messo in evidenza la circostanza che, nonostante i tentativi delle autorità nazionali tesi a conseguire il disinquinamento dell'area interessata, le attività messe in campo non hanno prodotto gli effetti sperati (*paragrafo 167*);
- ha rilevato che le misure preconizzate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 per migliorare l'impatto ambientale dell'impianto non sono state pienamente realizzate, tanto che tale fallimento è stato all'origine di una procedura d'infrazione europea. Inoltre, la completa attuazione del piano ambientale approvato nel 2014 è stata differita al mese di agosto del 2023, dando prova che la procedura che consente di raggiungere gli obiettivi igienico-sanitari perseguiti si dimostra di una estrema lentezza (*paragrafo 168*);
- ha evidenziato che il governo italiano è intervenuto in più occasioni attraverso misure normative urgenti (cd. Decreti Legge "*Salva-ILVA*" poi convertiti con modificazioni in Legge) al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'acciaieria, ad onta della constatazione - da parte delle autorità giudiziarie competenti - fondata su evidenze chimiche ed epidemiologiche, dell'esistenza di gravi rischi per la salute e per l'ambiente, assicurando inoltre l'immunità amministrativa e penale ai soggetti responsabili di garantire la conformità ai requisiti ambientali (i.e. l'amministratore provvisorio ed il futuro acquirente della società) (*paragrafo 169*). A questo si aggiunge una situazione di incertezza che deriva, da un lato, dalla crisi finanziaria della società e, dall'altro, dalla possibilità accordata al futuro acquirente di posticipare gli interventi di ambientalizzazione dell'impianto (*paragrafo 170*);
- ha registrato l'*impasse* in cui versa attualmente la gestione delle questioni ambientali legate all'attività produttiva dell'impianto da parte delle autorità nazionali (*paragrafo 171*);
- non può che constatare il prolungarsi di una situazione di inquinamento ambientale che mette in pericolo la salute della popolazione residente nell'area di ricaduta, che resta priva di informazioni riguardanti l'attuazione dell'ambientalizzazione del territorio in questione, in particolare per quanto riguarda il procrastinarsi della realizzazione degli interventi previsti (*paragrafo 172*);
- con riferimento al punto precedente, ha constatato che le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto delle persone interessate al rispetto della loro vita privata (*paragrafo 173*) e che non è stato rispettato l'obbligo di trovare il giusto equilibrio, da una parte, tra l'interesse dei cittadini a non subire gravi danni all'ambiente che possono influenzare il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altra, della società nel suo complesso, determinando, di tal guisa, una violazione del disposto dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (*paragrafo 174*);

- ha rilevato inoltre una violazione dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ritenendo che non sia stata garantita la possibilità di ottenere misure per il disinquinamento delle aree interessate dalle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico (*paragrafo 176*);

- in conseguenza delle violazioni riscontrate, la Corte ha ricordato che, in caso di sentenza che riscontri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato ha l'obbligo di individuare le misure generali da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno per porre fine alla violazione ed eliminarne nel modo più efficace le conseguenze: spetta, pertanto, allo Stato in causa, con il controllo del Comitato dei Ministri, individuare i mezzi da utilizzare per adempiere a tale obbligazione prevista dall'art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (*paragrafo 179*);
- ai sensi dell'art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte ha dunque assegnato al Comitato dei Ministri il compito di indicare al Governo Italiano le misure da adottare in termini pratici al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza (*paragrafo 181*);
- infine la Corte ha sottolineato che i lavori tesi a garantire l'ambientalizzazione dello stabilimento industriale e del territorio interessato dall'inquinamento da questo prodotto sono di importanza fondamentale ed urgenti e conclude, pertanto, ritenendo che il Piano Ambientale approvato dalle autorità nazionali - che contiene l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a garantire la protezione dell'ambiente e della salute della popolazione - debba essere implementato nel più breve tempo possibile (*paragrafo 182*);
- similari argomentazioni hanno peraltro fondato l'ordinanza del Tribunale di Taranto dell'8 febbraio 2019 che , nell'ambito dei giudizi identificati dai R.G. nn. 7297/17, 5568/17 e 10093/16, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 2 co. 5 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (conv. con modifiche in L. 4 marzo 2015, n. 20, come successivamente modificato dall'art. 1 co. 7 del D.L. 191/2015 8 conv. con modifiche in L. 13/2016), dall'art. 1 co. 4 lett. a) del D.L 9 giugno 2016, n. 98 (conv. con modifiche dalla L. 151/2016) e dall'art. 6 co. 10bis, lett. a) e c) del D.L. 244/2016 (conv. con modif. dalla Legge 19/2017), in correlazione all'art. 3 co. 3 del D.L. 207/2012 (conv. con modif. dalla L. 231/2012) per contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della Costituzione, nella parte in cui ha prorogato alla scadenza dell'AIA (oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante lo stabilimento siderurgico di Taranto, nonché in relazione all'art. 2 co. 6 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (conv. con modif. dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 nel testi attualmente in vigore dopo le successive modifiche operate dal D.L. 98/2016 e dal D.L. 244/2016), per contrasto con i succitati articoli, nella parte in cui prevede che *"le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'acquirente, dell'affittuario o acquirente e dei soggettiva questi funzionalmente delegati in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro"*.

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 5360430 del 18 ottobre 2018 il Direttore per la Qualità della vita della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, Veronica Manfredi, precisava che:
  1. *"Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione"* e *AM InvestCo Italy*

S.r.l. resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione;

2. *per quanto riguarda la procedura di infrazione per il superamento dei limiti del PM10 fissati nella Direttiva 2008/50/CE (procedura 2014/2147) [...] la Commissione ha deciso a maggio 2018 di deferire l'Italia alla Corte;*
3. *la Commissione segue la Procedura di Infrazione 2013/2077 relativa alle diverse violazioni della Direttiva 2010/75/UE per le emissioni industriali dello stabilimento siderurgico ILVA;*
4. *la Commissione considera le suddette procedure di infrazione di fondamentale importanza e sta lavorando per trovare le migliori soluzioni possibili per assicurare la protezione della salute e dell'ambiente nelle regioni coinvolte.";*

- ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 (cd. "Decreto Balduzzi"), in data 15 febbraio 2019 ARPA Puglia trasmetteva il Rapporto sulla Valutazione del Danno Sanitario per lo stabilimento "ILVA di Taranto": in tale documento ARPA Puglia riferiva essere stata elaborata la Valutazione Integrata di Impatto Ambiente-Salute, finanziata dal Ministero della Salute, in collaborazione con AReSS Puglia, ARPA Puglia, ASL Taranto, Dipartimento di Epidemiologia, SSR del Lazio, ARPAE Emilia Romagna. In particolare da detta relazione si evince che "*sono stati stimati gli effetti sanitari del $PM_{2.5}$ derivante da riconversione del PM_{10} (ottenuto moltiplicando il PM10 per 0,5 = rapporto PM2.5/PM10 misurati presso centraline) emesso da ILVA (escluso porto), considerando tre scenari emissivi differenti (2010, 2012 e 2015):*
    - *scenario emissivo 2010: relativo ad una situazione emissiva passata (pre-Autorizzazione Integrata Ambientale -AIA) riferita al 2010;*
    - *scenario emissivo post-riesame AIA 2012: scenario delle emissioni ipotizzate in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (riesame AIA DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012);*
    - *scenario emissivo 2015: relativo ad una situazione emissiva più recente.*

  Alla luce delle risultanze si è rilevato, per ciascuno degli scenari considerati, ***un rischio residuo non accettabile in termini di mortalità naturale per esposizioni a PM2.5, in particolare a carico dei residenti del quartiere Tamburi".***

  Nelle conclusioni è altresì riportato che "*alla luce delle persistenti criticità sanitarie, associate specificamente alle emissioni dello stabilimento siderurgico, e alla luce dei risultati delle attività di valutazione preventiva degli impatti sin qui elaborati nel contesto della L.R. 21/2012 e dei progetti CCM,* ***si ribadisce la necessità di prescrivere almeno l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il massimo contenimento delle emissioni .....";***
- in data 5 marzo 2019 si svolgeva presso il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia un incontro a seguito di quanto pubblicato dagli organi di stampa in relazione ad un possibile incremento delle emissioni nell'area di Taranto ed alle conseguenti decisioni assunte dal Sindaco di Taranto (ordinanza di chiusura delle scuole adiacenti al Quartiere Tamburi). In tale occasione ARPA Puglia richiamava quanto già cristallizzato nella nota prot. n. 15566-32 del 1 marzo 2019 ovvero che "*Per le deposizioni atmosferiche di microinquinanti organici si fornisce di seguito un aggiornamento alle più recenti rilevazioni disponibili (ottobre 2018) per PCDD/F, PCB, BaP per tutte le postazioni attive nel territorio di Taranto, per un utile confronto di quanto rilevato per la postazione "Deledda" rispetto al fondo urbano "Talsano" e alla postazione industriale "AGL2", rispettivamente corrispondenti ai valori*

minimi e massimi per l'intera rete deposimetrica gestita da ARPA Puglia relativamente all'anno 2018. È possibile osservare come le concentrazioni di microinquinanti organici mostrino complessivamente un andamento al rialzo per tutte le postazioni rispetto ai valori minimi per la serie storica, ormai decennale, registrati negli anni 2016-2017, e come la postazione "Deledda" si collochi nell'intervallo superiore per il parametro Benzo(a)pirene, mentre per le diossine risulta significativamente inferiore alle postazioni "Orsini", "AGL2" e "Masseria Carmine", quest'ultima interessata dal più rilevante incremento, pari ad un ordine di grandezza, rispetto ai valori dei due anni precedenti. È opportuno tuttavia sottolineare come la postazione "Deledda" sia sottovento rispetto ai venti prevalenti sia alle c.d. "Collinette ecologiche", delle quali subiscono impatto, ma anche all'intera area industriale, ed in particolare al complesso siderurgico, con sovrapposizione dei contributi individuali.";

- con nota prot. n. 992 dell'8 marzo 2019 la Regione Puglia formulava al MATTM istanza di riesame del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico di Taranto, chiedendo, tra le altre, che in caso di accoglimento della suddetta istanza, lo stabilimento siderurgico riduca i livelli di produzione dell'acciaio almeno del 50% rispetto ai livelli produttivi attualmente in essere.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- come rappresentato nelle sedi internazionali di Parigi (COP 21), Marrakech (COP22), Bonn (COP23) ed in ultimo a Bruxelles in occasione di apertura dei lavori per la redazione del parere sulla strategia "*Un pianeta pulito per tutti —Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e senza impatto sul clima*", del quale il Presidente della Regione è *Rapporteur,* nel programma regionale di Governo rientra la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico;
- con nota prot. 372 del 16 gennaio 2019 la Regione Puglia chiedeva all'Organizzazione Mondiale della Sanità di redigere una Valutazione di Impatto Sanitario dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- con altra nota prot. 1598 dell'8 marzo 2019 è stata acquisita la proposta dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa avente ad oggetto la valutazione dell'impatto sanitario dell'acciaieria di Taranto.

ATTESO ALTRESÌ CHE al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività previste dallo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità che si approva con la presente Delibera, si rende necessario procedere alla variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 di cui alla successiva sezione contabile.

Per tutto quanto sopra premesso:

- **visto** il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2014, n.126 recante *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009"*;
- **rilevato** che l'art. 51 comma 2, del sopra richiamato decreto prevede che, con provvedimento amministrativo, la Giunta autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- **vista** la l.r. del 28 dicembre 2018 n. 67 rubricata *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia*

(Legge di stabilità 2019)" nonché la l.r. del 28 dicembre 2018, n. 68 rubricata *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021"*;

- **vista** la DGR n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsto dall'art.39 co. 10 del d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e smi, si propone:

  - di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità che è parte integrante e sostanziale del presente atto specificando che viene allegato anche il relativo format in lingua inglese trasmesso dall'OMS;
  - di approvare, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs. del 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, cristallizzato nella soprastante sezione contabile, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività previste dal prefato Accordo;
  - di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla sottoscrizione del citato Accordo di collaborazione, apportando in tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, nonché ad avvalersi delle competenze degli Enti e dei soggetti competenti in materia ambientale e sanitaria, con i quali sussistono già dei rapporti convenzionali e di collaborazione;
  - di incaricare il medesimo Direttore a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari.

Tutto ciò premesso e considerato, il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

Il Presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO AUTONOMO

Disporre variazione al Bilancio autonomo parte spesa nell'e.f. 2019

PARTE SPESA

C.R.A. 65.01

SPESA NON RICORRENTE

Codice UE: 8 "spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea"

Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione, Programma e	Codifica Piano dei Conti	Variazione e.f. 2019

		titolo	finanziario	Competenza e Cassa
908000	**SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - ART. 60 L.R. N. 40/2016 (BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019)**	**Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **Programma 08** - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento **Titolo 1** - Spese correnti	**U.1.03.02.99.000**	**- 147.888,75**
C.N.I. 908018	**SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE – TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO**	**Missione 09** - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **Programma 08** - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento **Titolo 1** - Spese correnti	**U.1.04.05.04.000**	**+147.888,75**

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di Euro 147.888,75 a carico del bilancio regionale che trova copertura con lo stanziamento disponibile sul capitolo di nuova istituzione C.N.I. 908018 *"Spese di Funzionamento connesse alle attività di decarbonizzazione dell'industria Pugliese – Trasferimenti correnti al Resto del mondo"* previa variazione di Bilancio di cui alla presente sezione e corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Direttore del Dipartimento.

Si attesta che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base di quanto riferito, propongono alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea;
- **vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di fare propria la relazione congiunta del Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- **di approvare** lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità che è parte integrante e sostanziale del presente atto specificando che viene allegato anche il relativo format in lingua inglese trasmesso dall'OMS;
- **di approvare**, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs. del 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, cristallizzato nella soprastante sezione contabile, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività previste dal prefato Accordo;
- **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla sottoscrizione del citato Accordo di collaborazione, apportando in tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, nonché ad avvalersi delle competenze degli Enti e dei soggetti competenti in materia ambientale e sanitaria, con i quali sussistono già dei rapporti convenzionali e di collaborazione;
- **di incaricare** il medesimo Direttore a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
Avv. Silvia Piemonte

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
	dott. MICHELE EMILIANO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normative e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Giorgia Barbieri

Daniela Antonella Battista

Iolanda Ladisa

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento

Barbara Valenzano

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente
Giovanni Francesco Stea

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari, 2/5/2019

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Avv. Silvia Piemonte